

한국서부발전(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목	공기업 경영에 관한 지침 등에 따른 인사관리규정 개정 필요
소 관 부 서	◆◆◆◆처 ♡♡♡♡부
조 치 부 서	◆◆◆◆처 ♡♡♡♡부
구 분	사규관리
내 용	

1. 업무개요

우리 회사는 공공기관으로서 「공공기관의 운영에 관한 법률」, 기획재정부의 「공기업·준정부기관 경영에 관한 지침」(이하 “경영지침”이라고 한다), 「국가공무원법」에서 규정한 인사관리 제반사항 등을 망라하여 사내 「인사관리규정」을 규정·운영하고 있다.

이에 직원의 채용·보직·이동·승진 등 인사에 있어서는 「인사관리규정」에서 규정한 기준과 절차를 따라 합리적이고 공정한 인사관리가 될 수 있도록 하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단 기준

기획재정부의 경영지침 제31조(의원면직의 제한), 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제53조의3(의원면직의 제한)의 규정은 「국가공무원법」 제78조의4(퇴직을 회

망하는 공무원의 징계사유 확인 및 퇴직 제한 등)에서 규정한 의원면직을 제한하는 경우를 참고하여 ① 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 때와 ② 감사 결과 중징계(파면, 해임, 강등, 정직) 처분을 요구하거나 인사위원회 등에 중징계 의결 요구 중인 때로 규정하고 있다.

[표 18] 의원면직제한 관련 규정 현황

경영지침
제31조(의원면직의 제한) ① 공기업·준정부기관은 직원 등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 의원면직을 제한하는 규정을 두어야 한다(이하 이 조에서 “면직 제한자”라 한다). 1. 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 때 2. 감사 관련 기관에서 감사 결과 중징계 처분을 요구하거나 인사위원회 등에 중징계 의결 요구 중인 때
공공기관의 운영에 관한 법률
제53조의3(의원면직의 제한) ① 공공기관 임원의 임명권자 또는 제청권자는 의원면직을 신청한 임원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 의원면직을 허용하지 아니할 수 있다. 다만, 제1호, 제2호 및 제4호의 경우에는 그 비위의 정도가 「국가공무원법」 제79조에 따른 파면·해임·강등·정직에 준하는 징계에 해당한다고 판단되는 경우로 한정한다. 1. 비위와 관련하여 형사사건으로 기소 중인 경우 2. 검찰, 경찰 등 수사기관과 감사원 등 감사기관에서 비위와 관련하여 수사 또는 감사 중인 경우 3. 해당 기관의 징계위원회에 중징계의결이 요구 중인 경우 4. 해당 기관의 감사부서 등에서 비위와 관련하여 감사 또는 조사 중인 경우
국가공무원법
제78조의4(퇴직을 희망하는 공무원의 징계사유 확인 및 퇴직 제한 등) ② 퇴직을 희망하는 공무원이 파면, 해임, 강등 또는 정직에 해당하는 징계사유가 있거나 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우(제1호·제3호 및 제4호의 경우에는 해당 공무원이 파면·해임·강등 또는 정직의 징계에 해당한다고 판단되는 경우에 한정한다) 제78조제4항에 따른 소속 장관 등은 지체 없이 징계의결 등을 요구하여야 하고, 퇴직을 허용하여서는 아니 된다. 1. 비위(非違)와 관련하여 형사사건으로 기소된 때 2. 징계위원회에 파면·해임·강등 또는 정직에 해당하는 징계 의결이 요구 중인 때 3. 조사 및 수사기관에서 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 때

이러한 규정은 비위 행위와 관련하여 형사사건으로 기소 중이거나 대내외 기관에서 조사·수사 중에 있는 경우 의원면직을 일시적으로 제한함으로써 징계권을 실질적으로 보장하여 적절한 징계처분을 실시하는 데에 그 목적이 있다고 볼 수 있다.

한편 「국가공무원법」 제33조 제6호의4는 미성년자 대상 성범죄자 등에 대해 영구적으로 국가공무원으로 임용될 수 없도록 하는 것은 과잉금지원칙에 위배된다는 헌법재판소의 헌법불합치결정(2023. 6.) 취지를 반영하여 2024. 12. 31. 그 임용 결격기간을 20년으로 정하는 내용을 신설하였다.

[표 19] 「국가공무원법」 임용 결격사유 관련 개정 내용(2024. 12. 31.)

개정 전	개정 후
제33조(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 공무원으로 임용될 수 없다. 6의4. 미성년자에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 파면·해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 경과한 사람을 포함한다) 가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 나. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄	제33조(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 공무원으로 임용될 수 없다. 6의4. 미성년자에 대하여 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 또는 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄를 범한 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 날부터 20년이 지나지 아니한 사람 가. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날 나. 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 집행유예가 확정된 날 다. 벌금 이하의 형을 선고받고 그 형이 확정된 날 라. 치료감호를 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 날 마. 징계로 파면처분 또는 해임처분을 받은 날

이에 따라 「인사관리규정」을 주관하는 부서는 관계 법령 및 지침에서 규정하는 내용을 준용하여 이를 사규에 반영함으로써 이해관계자들이 법정사항을 준수하여 인사관련 업무처리가 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 의원면직의 제한 조항 불합치

그런데 「인사관리규정」 제171조(의원면직의 제한) 제1항은 금품·향응수수,

업무상 횡령·배임, 성폭력범죄, 성매매, 성희롱 및 음주운전의 사유로 징계요구 중인 자가 해임에 해당한다고 판단되는 경우로 정하고 있다.

이와 같이 의원면직의 제한 대상 비위를 일부 중대범죄로 특정하고 있고, 또한 감사 결과 해임에 해당하는 경우만 제한하고 있어 중징계자(파면, 해임, 강등, 정직)를 제한하도록 한 경영 지침과 합치되지 않는다.

반면, 동조 제2항은 직무 연관 비위와 관련하여 대내외 기관에서 조사 또는 수사 중인 자는 징계 확정 전까지 제한하도록 하고 있다.

이는 비위와 관련하여 조사나 수사 중인 자를 조사나 수사 종결 후 감사 결과와 무관하게 징계의결 확정 전까지 의원면직을 제한함으로써 감사 결과 중징계뿐만 아니라 경징계(견책, 감봉)까지 인사위원회에서 징계 의결하여 확정 전까지는 의원면직하지 못하도록 하여 경영 지침보다 과도하게 제한하고 있다.

[표 20] 「인사관리규정」의 의원면직 제한에 관한 조항

제 171 조 (의원면직의 제한)

- ① 금품·향응수수, 업무상 횡령·배임, 성폭력범죄, 성매매, 성희롱 및 음주운전의 사유로 징계요구 중인 자가 해임에 해당한다고 판단되는 경우에는 의원면직을 허용하지 아니한다. 다만, 이 경우에는 의원면직 신청을 받은 날로부터 1개월 이내에 인사위원회에서 징계 의결하여야 한다.
- ② 재직 중 직무 연관 비위와 관련하여 형사사건으로 기소 중인 자 및 대내외 기관에서 조사 또는 수사 중인 자는 징계확정 전까지 의원면직을 허용하지 아니한다.

또한 의원면직 제한의 범위에 있어 제171조 제1항은 일부 중대범죄 행위와 해임으로 특정하고 있고 제2항은 모든 직무 연관 비위로 하여 적용에 오류가 발생할 수 있다.

예를 들면 금품수수로 조사를 받아 감사 결과 감봉을 요구하는 중이면 제1항에 따라 해임이 아니므로 인사위원회 의결을 통한 징계의 확정 전에 의원면직

이 가능한데 제2항을 적용할 경우 의원면직이 제한된다.

따라서 공기업 지침에 따라 조사·수사중인 자는 징계 확정 전까지가 아닌 조사·수사 결과가 나오기까지 의원면직이 제한되어야 하는 것이고, 조사·수사 후에는 해임뿐만 아닌 중징계자(경징계 제외)를 징계 확정 전까지 제한하여야 하며, 일부 중대범죄 행위만을 특정하여 의원면직 제한을 달리 규정한 내용은 적용에 오류가 없도록 보완할 필요가 있다.

나. 채용결격사유 조항 보완 필요

「인사관리규정」 제10조(신규채용자의 결격사유)의 제4호에 따르면 미성년자 대상 성범죄자의 임용을 아직 영구적으로 제한하게 되어 있어 헌법재판소의 헌법불합치결정 취지를 반영하고 있지 못하므로 「국가공무원법」 제33조 제6호의4를 준용하여 개정이 필요하다.

관계기관 의견

☞☞☞☞부 업무 담당자는 감사 의견에 이견은 없으며, 해당 법령 및 지침을 반영하여 「인사관리규정」을 개정하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ◆◆◆◆처장은 「공기업·준정부기관 경영에 관한 지침」 제31조에 따른 의원면직 제한사항과 「국가공무원법」 제33조 제6호의4의 임용결격사유에 관한 사항을 준용하여 「인사관리규정」 제171조 및 제10조 내용을 개정하시기 바랍니다. (개선)